

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3496/2537

นาง สาย สวรรค์ สิงห์ พิทักษ์
นาย รังสรรค์ สิงห์ พิทักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 21, มาตรา 1574

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 ได้บัญญัติไว้เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน แต่เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้เยาว์เป็นผู้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยทั้งสองเองบิดาโจทก์เพียงแต่ลงลายมือชื่อในฐานะพยานเท่านั้น จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลและถือได้ว่าบิดาโจทก์ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมแล้ว สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว จึงสมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นสามีภริยากัน ก่อนจดทะเบียนสมรส จำเลยทั้งสองได้ตกลงกับโจทก์ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธารามว่า จะให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนสมรสกับโจทก์ ให้เงินสินสอดกับโจทก์ 40,000 บาท และจะจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีในเดือนกรกฎาคม 2533 หลังแต่งงานตามประเพณีไปแล้ว 2 เดือน จำเลยทั้งสองจะมอบทองรูปพรรณหนัก 2 บาท ให้โจทก์ ทั้งนี้เพื่อระงับคดีอาญาที่โจทก์แจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระเงิน 40,000

บาท ไม่จัดงานแต่งงานตามประเพณีและไม่มอบทองรูปพรรณหนัก 2 บาท มูลค่า 10,000 บาท ให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลย ทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้ลงลายมือชื่อเป็นคู่สัญญากับโจทก์ จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กันสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นโมฆะเพราะทำโดยมิได้รับอนุญาตจากศาลนอกจากนี้จำเลยที่ 1 ทำสัญญากับโจทก์เพราะถูกขู่เชื้ญว่าจะดำเนินคดีเรื่องข่มขืนกระทำชำเรา สัญญาประนีประนอมยอมความจึงตกเป็นโมฆะเช่นกัน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินสอด เพราะโจทก์ไม่ใช่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิง จำเลยที่ 1 จดทะเบียนสมรสกับโจทก์แล้วต่างคนต่างอยู่ ทั้งนี้เพราะมิได้มีเจตนาจะทำการสมรสกันจริงการสมรสจึงเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้องและเพิกถอนการสมรสระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า การสมรสระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 เกิดจากความสมัครใจ มิใช่เกิดจากการข่มขู่หรือบังคับจากผู้ใดจำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการสมรส ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้ให้ยกและให้ยกฟ้องแย้ง

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม

2533 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกเงินจากจำเลยเป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงเป็นคดีที่มีราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248วรรคแรก คดีจำเลยที่ 1 คงฎีกาได้แต่เฉพาะข้อกฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน เมื่อศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า เอกสารหมาย จ.3 เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่จำเลยที่ 1 ตกลงจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ เนื่องจากมูลละเมิดไม่ใช่เป็นเรื่องจะให้สินสอดแก่บิดามารดาของโจทก์ จึงมีข้อที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ในปัญหาข้อกฎหมายว่า สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำกันไว้ตามเอกสารหมาย จ.3 นั้น เป็นโมฆะหรือไม่ จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเป็นนิติกรรมเกี่ยวแก่ทรัพย์สินของผู้เยาว์ได้ทำขึ้นขณะโจทก์ยังเป็นผู้เยาว์โจทก์จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 เมื่อโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตจากศาลก็ตกเป็นโมฆะนั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 ได้บัญญัติไว้เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ ทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน แต่ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า โจทก์ผู้เยาว์เป็นผู้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเองบิดาโจทก์เพียงแต่ลงลายมือชื่อในฐานะพยานเท่านั้น ดังนี้ จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยที่ 1 ยกขึ้นมากล่าวอ้างนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ ปัญหาต่อไปว่าการที่โจทก์ซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ในขณะนั้นทำสัญญาประนีประนอมยอมความตาม

เอกสารหมาย จ.3 ดังกล่าว เป็นโมฆะหรือไม่ เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21 ได้บัญญัติว่า ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนการใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงไปปราศจากความยินยอม เช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น จึงเห็นว่า นิติกรรมตามเอกสารหมาย จ.3 นั้น แม้โจทก์ยังเป็นผู้เยาว์ แต่ได้ทำลงไปโดยมีนายบุญมาผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อเป็นพยานในเอกสารนั้นย่อมถือได้ว่าผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมแล้ว ดังนั้นสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงสมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ผู้เยาว์เป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถในการจัดกิจการและทรัพย์สินของตน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1569 และมาตรา 1571 จึงกำหนดให้บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์ด้วยแต่นิติกรรมจัดการทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์ที่สำคัญ เช่น การขายที่ดินของบุตร การให้เช่าที่ดินของบุตรเกิน 3 ปี การประนีประนอมยอมความ

เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุตร ฯลฯ นั้น มาตรา 1574ห้ามมิให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง
กระทำเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน โดยถือว่าศาลยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้
อำนาจรัฐส่วนหนึ่งมีอำนาจพิเศษในฐานะเป็นบิดามารดาของประเทศชาติ
(parens patriae) มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองดูแลผู้เยาว์ในชั้นสุดท้าย หากบิดามารดาทำ
นิติกรรมจัดการทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์ที่สำคัญเช่นว่านี้ไปโดยลำพังโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากศาล นิติกรรมดังกล่าวเป็นโมฆะไม่ผูกพันบุตรผู้เยาว์ เช่น บิดาทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความแบ่งปันทรัพย์มรดกเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากศาล สัญญาประนีประนอมยอมความนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และตกเป็นโมฆะ(คำพิพากษาศาลฎีกา 1072/2527) หรือ บุตรผู้เยาว์ถูกกระทำ
ละเมิดอันมีผลทำให้บุตรมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดเป็นการที่บุตร
จะได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างหนึ่ง หากมีการประนีประนอมยอมความกันซึ่งบิดาจะต้อง
ทำสัญญาแทนบุตร บิดาต้องขออนุญาตศาลเสียก่อน มิฉะนั้นมูลละเมิดที่ก่อขึ้นหาจะมี
ผลระงับไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความอันเป็นโมฆะนั้นไม่ และไม่มีผล
ผูกพันบุตรผู้เยาว์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 326/2524) นิติกรรมจัดการทรัพย์สินของ
บุตรผู้เยาว์ที่สำคัญซึ่งมาตรา 1574ห้ามไว้นี้บิดามารดาผู้ใช้อำนาจปกครองจะหลีกเลี่ยง
ไม่มาขออนุญาตจากศาลโดยใช้วิธีให้ความยินยอมให้บุตรผู้เยาว์ทำนิติกรรมนั้น
ด้วยตนเอง นิติกรรมนั้นก็เป็โมฆะ ไม่มีผลผูกพันบุตรผู้เยาว์เช่นเดียวกัน เพราะ
หากยอมรับการหลีกเลี่ยงกฎหมายเช่นว่านี้แล้วศาลยุติธรรมก็ไม่สามารถปกป้อง
คุ้มครองดูแลผู้เยาว์ในข้อสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งศาลฎีกาได้ยืนยันหลัก
การนี้มาแล้วในคดีที่บิดายินยอมให้บุตรผู้เยาว์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความแบ่ง
ปันมรดกโดยวินิจฉัยว่าบิดาจะให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์ทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความแบ่งปันมรดกไม่ได้ หากขึ้นทำไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลสัญญาย่อมตก
เป็นโมฆะ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1319/2512) สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ปี
2537 เรื่องนี้ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมให้

บุตรผู้เยาว์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความรับค่าเสียหายอันเนื่องมาจากมูลละเมิด
ที่บุตรเป็นผู้เสียหาย สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวสมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้
นั้น คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้จะเป็นการกลับหลักการเดิมที่เคยวินิจฉัยไว้ในปี
2512 ปล่อยให้ประชาชนจัดกิจการภายในครอบครัวของตนเองโดยรัฐในฐานะที่เป็น
บิดามารดาของประเทศชาติไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยหรืออย่างไร ยังเป็นข้อที่น่าสงสัย
อย่างยิ่ง หรือจะเป็นเพียงการให้ความยุติธรรมเฉพาะคดี(equityofthecase) เพราะ
คดีนี้โจทก์เป็นผู้เยาว์ถูกข่มขืนแล้วมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความยอมรับ
ค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมชำระเงินตามสัญญา จึงอาจจะไม่
ยุติธรรมแก่โจทก์หากสัญญาเป็นโมฆะก็ได้ ประสพสุขบุญเดช